

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21

г. Москва

15 декабря 2014 года

Измайловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Аверьяновой И.Е.,
при секретаре Бушуевой Ю.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № [REDACTED] по иску [REDACTED] к Комковой Надежде Петровне о признании неприобретшей право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета,

УСТАНОВИЛ:

Истец [REDACTED] обратилась в суд с иском к Комковой Н.П. о признании ответчика не приобретшей право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета, в обоснование своих исковых требований указывая, что 12 сентября 2013 года истец зарегистрировала в принадлежащей ей квартире по адресу: г.Москва, ул. 7-я Парковая, д.33, к.2, кв. [REDACTED] ответчика по месту жительства с целью получения ею повышенной пенсии. Ответчик в спорной квартире никогда не проживала, вещей ответчика в квартире не имеется, за квартиру и коммунальные услуги не платит, со стороны истца препятствий в проживании ответчику не чинились.

В судебное заседание истец явилась, исковые требования поддержала.

Ответчик в судебное заседание не явился, неоднократно извещался судом по месту жительства, однако, уклонялся от получения судебных повесток, что суд признает надлежащим извещением ответчика о дате и времени судебного заседания и считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика по имеющимся в материалах дела доказательствам в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Суд, выслушав истца, допросив свидетеля, исследовав материалы дела, находит иск подлежащим удовлетворению.

В судебном заседании установлено, что квартира, расположенная по адресу: г.Москва, ул. 7-я Парковая, д.33, к.2, кв. [REDACTED] принадлежит истцу на основании договора купли-продажи, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 03.10.2007 года.

12.09.2013 года в квартире была зарегистрирована по месту жительства Комкова Н.П., что подтверждается выпиской из домовой книги.

Судом из объяснений истца, показаний допрошенного свидетеля установлено, что ответчик Комкова Н.П. со дня регистрации в спорной квартире не проживает, о месте ее нахождения истцу ничего неизвестно, вещей ответчика в данной квартире нет, коммунальные платежи ответчик не оплачивает.

При этом, в судебном заседании установлено, что Комкова Н.П. в спорном жилом помещении не проживает, т.к. целью регистрации в указанном жилом помещении было не проживание в квартире, а получение социальных льгот, связанных с регистрацией в городе Москве.

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Сведений о том, что ответчику создавались препятствия в пользовании квартирой судом не добыто, в материалы дела не представлено.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, дав в соответствии с положениями ст. 67 ГПК РФ, пришел к выводу о том, что не проживание ответчика в спорной квартире носит добровольный характер, ответчик выехал на другое постоянное место жительства.

В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность

22
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

В соответствии со ст. 30 ЖК РФ, собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом. Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании с учетом требований, установленных гражданским законодательством, настоящим Кодексом.

Согласно ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Законных оснований сохранения за ответчиком регистрации в указанной квартире и сохранения за ней права пользования жилым помещением, принадлежащим истцу на праве собственности, суд не усматривает.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Согласно ч. 2 ст. 150 ГПК РФ непредставление ответчиком доказательств и возражений не препятствуют рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Доказательств необоснованности заявленных истцом требований ответчиком в суд не представлено и в судебном заседании не добыто.

Таким образом, суд считает заявленные искивые требования [REDACTED] законными и обоснованными, подтвержденными материалами дела и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» гражданин Российской Федерации, изменивший место жительства, обязан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к должностному лицу, ответственному за регистрацию, с заявлением по установленной форме.

В соответствии с п. 4.3 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в г. Москве, утвержденных постановлением Правительства Москвы № 859-ПП 31 октября 2006 года, снятие граждан с регистрационного учета по месту жительства производится органами регистрационного учета в случае выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим право пользования жилым помещением – на основании вступившего в законную силу решения суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать Комкову Надежду Петровну не приобретшей права пользования жилым помещением, расположенным по адресу г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 33, к. 2, кв. 33.

Решение является основанием для снятия Комковой Надежды Петровны с регистрационного учета по месту жительства по адресу: г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 33, к. 2, кв. 33.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Измайловский районный суд г. Москвы в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья

И.Е. Аверьянова